



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFKY FAHROZI RIDHO WALA BIN AFRIZAL SOMAD WALA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Marelان Indah No. 148, Lingkungan 13
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan
Marelان Kota Medan / Jalan Marelان 2 Pasar 4
Timur Gang Simbawa Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut (Chief Officer TB Hadi II);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/001/I/RES.1.11/2026/Polairud;

Terdakwa Rifky Fahrozi Ridho Wala Bin Afrizal Somad Wala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat M. Hasiholan Malau, S.H., Berli Lumban Raja, S.H., Sutan Diapari S, S.H., M.H., Habibi Irsan, S.H., dan Junaidi Sholat, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Santak Unding, berkantor di Jalan Ratu Sima/Kelakap 7 (Sebelah Pangsit Ali) Kelurahan Simpang Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum tanggal 1 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 111/Pid.B/2026/PN

Dum tanggal 26 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum tanggal 26

Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berita Acara Sidang Penunjukkan Hakim dalam Acara Pemeriksaan

Singkat;

- Pengakuan bersalah Terdakwa berdasarkan Pasal 205 KUHP;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifky Fahrozi Ridho Wala bin Afrizal Somad

Wala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan”**, sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam Pasal 488 Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifky Fahrozi Ridho Wala bin Afrizal Somad Wala dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 30 warna putih mutiara IMEI1: 356928460169321, IMEI2: 356928460169339 Nomor SIM 082163751073;

- 2) Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

- 3) 1 (satu) unit HP merk Samsung S22 warna hitam IMEI1: 354448850296727/01. IMEI2: 357995470296724/01 Nomor SIM 082177488673;

- 4) Uang sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);

- 5) Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

- 6) Uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

- 7) Uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

- 8) 1 (Satu) lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima FAME, TB

Hadi II/BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;

- 9) 1 (satu) lembar Dokumen SHIP'S STATEMENTS OF CARGO (LOADING) BG. Marini II, tanggal 20 Januari 2026;

- 10) 1 (satu) lembar Dokumen Statements of fact/Barge's time sheet.

BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;

- 11) 1 (satu) lembar Dokumen. Blanketing N2 BG Marini II, (Loading) tanggal 20 Januari 2026

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1308/07-LMI/CRW/2025 tanggal 29 Juli 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RIFKY FAHROZI RIDHO WALA;
- 13) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0779/04-LMI/CRW/2025 tanggal 30 April 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RINZA CAHYADI;
- 14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1926/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan CANDRA BUDIMAN
- 15) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0341/02-LMI/CRW/2025 tanggal 01 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan ADENG SUMADI;
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1923/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RIKO SENJAYA;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0459/03-LMI/CRW/2025 tanggal 25 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RISON SIREGAR;
- 18) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RIFKY FAHROZI RIDHO WALA bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 19) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RINZA CAHYADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 20) 2 (dua) lembar Slip Gaji an. CANDRA BUDIMAN bulan November 2025 dan Desember 2025;
- 21) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. ADENG SUMADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 22) 2 (dua) lembar Slip Gaji an. RIKO SENJAYA bulan November 2025 dan Desember 2025;
- 23) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RISON SIREGAR bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 24) 1 (satu) lembar STATEMENT OF FACT (TIME SHEET) PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 25) 1 (satu) lembar SHIP'S TANK(S) CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 26) 1 (satu) lembar NOTICE OF DISCREPANCY LOADING PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 27) 1 (satu) lembar BERITA ACARA NITROGEN BLANKETING & KEKEDAPAN PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 28) 1 (satu) lembar SHORE TANK CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 29) 1 (satu) lembar FOSFA HEATING tanggal 18 Januari 2026;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar FOSFA COMBINED MASTER CERTIFICATE tanggal 18 Januari 2026;
- 31) 1 (satu) lembar MASTER STATEMENT tanggal 18 Januari 2026; dan 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF DOCUMENT PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 32) 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF SEALED SAMPLES PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 33) 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYEGELAN ALAT UKUR PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 34) 1 (satu) lembar SEALING CERTIFICATE PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 35) 1 (satu) lembar dokumen surat tugas PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 02 Februari 2026;
- 36) 1 (satu) lembar dokumen statement of fact PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 04 Februari 2026;
- 37) 2 (dua) lembar dokumen seal investigation report. Tanggal 02 Februari 2026;
- 38) 1 (satu) lembar dokumen disconnection real report tanggal 02 Februari 2026;
- 39) 1 (satu) lembar dokumen ship calculation tanggal 02 Februari 2026;
- 40) 1 (satu) lembar dokumen Notice of protest tanggal 02 Februari 2026;
- 41) 3 (tiga) lembar dokumen sampling record tanggal 02 Februari 2026;
- 42) 1 (satu) lembar dokumen ROB Bunker condition tanggal 04 Februari 2026;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen Tank Inspection after discharge report tanggal 04 Februari;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen Berita acara Delay Discharge report tanggal 03 Februari 2026;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen Report of sealing on vessel tanggal 04 Februari 2026;
- 46) 1 (satu) lembar dokumen Certificate of Quantity Discharging tanggal 04 Februari 2026;
- 47) 1 (satu) lembar dokumen Final outturn tanggal 04 Februari 2026;
- 48) 1 (satu) lembar dokumen Berita acara pembongkaran Cargo. tanggal 04 Februari 2026;
- 49) 1 (satu) lembar dokumen Statement of fact BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar dokumen certificate of tank eminess BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 51) 1 (satu) lembar dokumen receipt of sealed samples BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 52) 1 (satu) lembar dokumen Notice of discrepancy discharging/transit BG Marini II yang dikelarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 53) 1 (satu) lembar dokumen Notice Of Reserve BG Marin II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 54) 1 (satu) lembar dokumen report of sealing (opening/breaking) BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 55) 1 (satu) lembar dokumen Ship's tanks calculation BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 56) 1 (satu) lembar dokumen sealing certifice BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 57) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Perbedaan Hasil Perhitungan yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 58) 2 (dua) lembar dokumen shore tank calculation BG Marini II berdasarkan hitungan Jasindo yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 59) 2 (dua) lembar dokumen Shore tank calculation BG Marini II yang mengikuti Certificate of quantity discharge Pertamina yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 60) 2 (dua) lembar dokumen Certificate of quantity discharge yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban tanggal 04 Februari 2026;
- 61) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perjanjian sewa menyewa kapal (Time Charter kapal) antara PT Lintas Maritim Indonesia (LMI) dengan PT Marine Maritim Indonesia Nomor 097/LMI-MMI/TC/VII/2025. Nomor 014/MMI-LMI/VIII/2025. Tanggal 24 Juli 2025;
- 62) 1 (satu) unit Kapal Tug Boat Hadi II tanda pendaftaran 2013 PPM No. 2988/L;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor: AL.520/53/4/DK/2019, tanggal 06 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969) Nomor: 4694/PPm, tanggal 07 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;
- 65) 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1996) Nomor: 041348, tanggal 16 November 2023 yang terbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 66) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg: 18162, No. IMO: 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 67) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg: 18162, No. IMO: 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 68) 1 (satu) unit Tongkang BG Marini II tanda pendaftaran 2013 PPm No. 2989/L;
- 69) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor: AL.520/52/20/DK/2019, tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;
- 70) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969) Nomor: 4964/PPm, tanggal 07 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;
- 71) 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1986) Nomor :041358, tanggal 12 Februari 2024 yang terbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 72) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg : 17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 73) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg: 17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 74) ± 3 (tiga) liter sample minyak Fatty Acid Methyl Ester (FAME);
- 75) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Surat Tugas PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 76) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Statement of fact BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Ship Calculation BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Duma tanggal 19 Januari 2026;

78) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Certificate of Quantity Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

79) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Pemuatan Cargo BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

80) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Notice of Protest BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

81) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Tidak Sesuai Pemuatan Terakhir BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai;

82) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Tank Inspection Before Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

83) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of sealing on shore tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

84) 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Report of sealing on vessel BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

85) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Sampling Record Shore Tank (stock quantity) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

86) 3 (tiga) lembar copy Legalisir Dokumen Sampling Record Quantity Ship Tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

87) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Check list Surveyor (Loading & Discharge) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

88) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of Filling Nitrogen Blanketing BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 20 Januari 2026.

Digunakan dalam pembuktian perkara an. Terdakwa Candra Budiman bin Muhammad Gouz Harahap, DKK.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Advokat Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Advokat Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Rifky Fahrozi Ridho Wala bin Afrizal Somad Wala bersama-sama dengan saksi Candra Budiman bin Muhammad Gouz Harahap, saksi Rinza Cahyadi bin Mirza, saksi Adeng Sumadi bin Suparmi, saksi Riko Senjaya bin Julianto dan saksi Rison Siregar anak dari Rotianus Siregar (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, masing-masing selanjutnya disebut saksi), pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2026, atau setidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di perairan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut"*, dengan cara:

- Bahwa Cabang PT. Tirta Permai Bahari Dumai selaku perwakilan/diberikan kuasa oleh PT. Lintas Maritim Indonesia yang merupakan perusahaan bergerak sebagai jasa ekspedisi laut, nama kapal Tug Boat TB. HADI II dan Tongkang BG MARINI II mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester);
- Bahwa Kru pada kapal Tug Boat TB. HADI II berjumlah 10 orang yaitu:
 - 1) KUSRONI selaku Nakhoda;
 - 2) Terdakwa RIFKY FAHROZI RIDHO WALA selaku Mualim I (berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1308/07-LMI/CRW/2025 tanggal 29 Juli 2025)
 - 3) SAFARUDDIN MUCHTAR selaku Mualim II;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



- 4) FRANS KIDI selaku Kepala Kamar Mesin;
- 5) ASYER TANGKEPADANG selaku Masinis II;
- 6) HARI WIDOYONARKO selaku Masinis III;
- 7) ARIEL AKBAR selaku Juru Mudi;
- 8) ANGGI SISWANTO selaku Juru Mudi;
- 9) LUTFI MIJAYA PUTRA selaku Juru Mudi;
- 10) JASRIL selaku Juru Minyak.

- Bahwa Kru pada tongkang BG MARINI II berjumlah 5 orang yaitu:

- 1) CANDRA BUDIMAN selaku Bosun (berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1926/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025), dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi Candra Budiman;
- 2) RINZA CAHYADI selaku Kelasi (berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0779/04-LMI/CRW/2025 tanggal 30 April 2025), dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi Rinza Cahyadi;
- 3) ADENG SUMADI selaku Kelasi (berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0341/02-LMI/CRW/2025 tanggal 01 Maret 2025), dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi Adeng Sumadi;
- 4) RIKO SANJAYA selaku Kelasi (berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1923/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025), dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi Riko Sanjaya;
- 5) RISON SIREGAR selaku Kelasi (berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0459/03-LMI/CRW/2025 tanggal 25 Maret 2025), dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi Rison Siregar.

Saksi-saksi dan terdakwa merupakan karyawan yang bekerja dan digaji/mendapat upah dari PT. Lintas Maritim Indonesia (PT. LMI)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 04.55 WIB, bertempat di Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, melalui terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala selaku Mualim I yang bertanggungjawab atas muatan di tongkang BG Marini II bersama saksi Candra Budiman selaku Bosun melakukan pemuatan FAME ke dalam Tongkang BG MARINI II sesuai Shipping Instruction No: 214/CPG-LCL/ASK/I-2026 tanggal 18 Januari 2026 yaitu 5000 KL dan muatan yang telah dimuat ke Tongkang BG MARINI II tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,982.811 KL dan berdasarkan Ship Fugure After Loading 5.008,169 KI 15 (setelah disesuaikan dengan temperatur dan density dari ketetapan fospa 15 derajat Celcius), Bill Of Loading 4.982,811 KI 15, Diffrencial +25,358 KI 15, Percentace (+) 0,51% berdasarkan dokumen rekapitulasi penerimaan BBM Ex Tanker BG Marini II tanggal 19 Januari 2026;

- Bahwa selanjutnya Kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II selesai melakukan pemuatan dan meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 17.00 WIB, dengan tujuan bongkar PT. Pertamina (Persero) di Terminal BBM Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala menghubungi Moh. Syaiful Rachman Z. (Panggilan Bang Ipul/Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menyampaikan bahwa Kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II berangkat pukul 17.00 WIB, Bang Ipul (DPO) bertanya kepada terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala jam berapa sampai di perairan Pelintung, dan kemudian terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala jawab nanti akan diinfokan kalau sudah dekat, dan selanjutnya Bang Ipul (DPO) meminta saksi Andre Saputra Napitupulu untuk mengantarkan sejumlah uang kepada terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala sebagai pembayaran uang muka minyak FAME yang telah direncanakan akan digelapkan oleh terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala bersama-sama dengan saksi Candra Budiman, saksi Rinza Cahyadi, saksi Rison Siregar, saksi Adeng Sumadi, dan saksi Riko Senjaya sebelum kapal berangkat, dan setelah terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala terima, jumlah uang tersebut adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di perairan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala menghubungi Bang Ipul (DPO) memberitahukan bahwasanya kapal sudah sampai di perairan pelintung, dan terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala telah memanjangkan tali towing antara kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II dengan jarak sekitar 200 M (dua ratus meter) dan terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala menyampaikan bahwa kapal Bang Ipul (DPO) sudah dapat merapat di bagian buritan tongkang BG Marini II, lalu terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala menghubungi saksi Candra Budiman bahwasanya kapal Bang Ipul (DPO) akan merapat di buritan BG Marini II, dan terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala meminta saksi Candra Budiman untuk mematikan CCTV yang berada di tongkang BG Marini II, kemudian saksi Candra Budiman membagi-bagi tugas dengan anggota saksi yaitu saksi Adeng Sumadi menjaga di bawah

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Pump Room/ruangan mesin pompa untuk mengeluarkan muatan tongkang, selanjutnya saksi Riko Senjaya dan saksi Rison Siregar berada di atas menjaga meteran dan saksi Candra Budiman duduk memperhatikan situasi dan kondisi sekitar bersama saksi Rinza Cahyadi agar aksi yang mereka lakukan berjalan dengan aman, selanjutnya merapat kapal kayu mafia milik Bang Ipul (DPO) dan ditambat/diikat pada buritan tongkang BG Marini II dan kemudian naiklah anak buah kapal (ABK) kapal mafia milik Bang Ipul (DPO) ke atas tongkang BG Marini II dengan membawa selang untuk memindahkan muatan berupa minyak FAME, selanjutnya saksi Adeng Sumadi dan saksi Riko Senjaya mengarahkan ABK kapal mafia tersebut yang membawa selang menuju ke bawah ke Pump Room/ruangan mesin pompa untuk mengeluarkan muatan dan untuk sedot/memindahkan muatan FAME dari Pump Room ke Kapal Kayu milik Bang Ipul (DPO), dengan jumlah sebanyak lebih kurang 20 Ton, setelah muatan selesai disedot/dipindahkan sekira pukul 23.15 WIB, ABK kapal mafia tersebut menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 dan 1 slop rokok merek sampoerna dan rinso kepada saksi Candra Budiman, kemudian kapal mafia tersebut melepaskan tambatan tali dan pergi dari buritan meninggalkan BG Marini II dan kemudian terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala meminta saksi Candra Budiman untuk menyalakan kembali CCTV;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, saksi Candra Budiman bertemu dengan terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala dan memberikan uang tunai hasil penjualan muatan atau penggelapan minyak FAME dari ABK kapal mafia milik Bang Ipul senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang keseluruhan yang diterima terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala adalah sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala bersama-sama dengan saksi Candra Budiman membagi-bagikan ke anggota saksi Candra Budiman di tongkang BG Marini II, dengan bagian terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala terima Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), saksi Candra Budiman menerima Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saksi Rinza Cahyadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Rison Siregar menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Adeng Sumadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan saksi Riko Senjaya juga menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa nego harga antara terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala dengan Bang Ipul (DPO) disepakati harga minyak FAME tersebut

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp6.500.000,00/Ton, dan muatan yang telah terjual menurut terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala adalah sebanyak lebih kurang 20 ton, maka jumlah uang seharusnya yang diterima adalah Rp130.000.000,00, dan saat itu disepakati bahwa uang yang terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala terima adalah uang muka dahulu yang dititipkan melalui saksi Andre Saputra Napitupulu dan apabila kapal yang dinaiki terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala dan para saksi kembali lagi untuk muat berikutnya di Dumai barulah dibayar sisanya oleh Bang Ipul (DPO);

- Bahwa berdasarkan dokumen Statement of Fact Kapal TB Hadi II dan BG Marini II sandar di Jetty 5 IT PT. Pertamina Energy Terminal di Tanjung Uban Kabupaten Kepulauan Riau, pada hari Senin tanggal 02 Februari 2026 sekira Pukul 11.00 WIB, dan mulai bongkar muatan berupa minyak FAME tersebut sekira pukul 15.18 WIB, dan selesai bongkar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 sekira pukul 14.50 WIB, surveyor yang bertugas adalah saksi Gustareza dari PT. Lawana Sukses Nusantara yang ditunjuk oleh PT. Marine Maritim Indonesia (Marindo), saksi Sutrisno Tambunan dari PT. Jasindo Testing Services yang ditunjuk oleh PT Adhitia Seraya Korita.

- Bahwa berdasarkan Certificate of quantity discharge Pertamina yang dikeluarkan PT. Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026 muatan yang ada pada BG Marini II setelah di sounding adalah 4.935,722 KI 15, yang mana Bill of Loading saat pemuatan berdasarkan dokumen Berita Acara Pemuatan Cargo tanggal 19 Januari 2026 adalah 4.982,811 KI 15, sehingga ada selisih yaitu sebanyak 47,089 KI 15, yang dapat disimpulkan bahwa muatan minyak FAME pada BG Marini II tersebut adalah kekurangan sebanyak 47,089 KI 15;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para saksi tersebut, dimana dengan harga minyak FAME saat ini adalah Rp14.525,00/Liter, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Lintas Maritim Indonesia adalah Rp683.967.722, (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 488 Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan/perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Didin Hidayat als Didin Bin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini selaku Kepala Cabang PT. Tirta Permai Bahari Dumai yang diberikan kuasa oleh pihak PT. Lintas Maritim Indonesia untuk melaporkan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh kru kapal Tongkang BG Marini II dan kapal Tug Boat TB Hadi II terhadap muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo);
- Bahwa kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang sedang ditarik oleh kapal Tug Boat TB HADI II pada saat kedua kapal tersebut berada di wilayah perairan Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa kru kapal yang bertugas di dalam kapal Tug Boat TB Hadi II berjumlah 10 (seuluh) orang, yaitu:

- 1) KUSRONI selaku Nakhoda;
- 2) RIFKY FAHROZI RIDHO WALA selaku Mualim I;
- 3) SAFARUDDIN MUCHTAR selaku Mualim II;
- 4) FRANS KIDI selaku Kepala Kamar Mesin;
- 5) ASYER TANGKEPADANG selaku Masinis II
- 6) HARI WIDOYONARKO selaku Masinis III;
- 7) ARIEL AKBAR selaku Juru Mudi;
- 8) ANGGI SISWANTO selaku Juru Mudi;
- 9) LUTFI MIJAYA PUTRA selaku Juru Mudi;
- 10) JASRIL selaku Juru Minyak;

Kru kapal yang bertugas di dalam kapal Tongkang BG Marini II berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:

- 1) CANDRA BUDIMAN selaku Bosun;
- 2) RINZA CAHYADI selaku Kelasi;
- 3) ADENG SUMADI selaku Kelasi;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) RIKO SANJAYA selaku Kelasi;
- 5) RISON SIREGAR selaku Kelasi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut dari Saudara Erfhan Mahendra, yang mana pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekira pukul 14.46 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Nelayan Darat Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh pihak PT.Lintas Maritim Indonesia, yaitu Saudara Erfhan Mahendra, yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan terhadap isi muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang terdapat di kapal Tongkang BG Marini II yang ditarik oleh kapal Tug Boat TB Hadi II tujuan Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan mengirimkan Berita Acara kronologis kejadian indikasi pencurian terhadap tanki nomor 2S dan meminta Saksi agar membuat laporan ke Kantor Polairud Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, proses cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke dalam kapal Tongkang BG Marini II dilakukan di Jetty PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh yang dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 04.55 WIB dan selesai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekira jam 02.55 WIB berdasarkan *Time Sheet Loading* Kapal BG Marini II tanggal 19 Januari 2026. Selanjutnya kapal Tongkang BG Marini II meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) dengan ditarik menggunakan kapal Tug Boat TB Hadi II pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 jam 17.00 WIB berdasarkan *time sheet* laporan kapal dari Grup Whatsapp. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2026 sekira jam 11.00 WIB, berdasarkan *dokumen Statement of Fact*, Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II bersandar di Jetty 5 IT Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban dan mulai bongkar muatan pada hari yang sama pada jam 15.18 WIB dan selesai bongkar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 sekira jam 14.50 WIB;

- Bahwa berdasarkan *Certificate of quantity discharge* Pertamina yang dikeluarkan PT. Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026, muatan yang ada pada kapal Tongkang BG Marini II setelah di *sounding* adalah 4.935,722 KI 15, yang mana *Bill of Loading* saat pemuatan berdasarkan dokumen Berita Acara Pemuatan Cargo tanggal

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2026 adalah 4.982,811 KI 15, sehingga terdapat muatan susut sebanyak 47,089 KI 15;

- Bahwa kru kapal yang diduga melakukan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut terdiri dari 1 (satu) orang kru kapal Tug Boat TB Hadi II yaitu Terdakwa selaku Mualim I dan 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun bersama-sama dengan Kelasi yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza, Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, Saudara Riko Senjaya Bin Julianto, dan Saudara Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, yang mana semua kru kapal tersebut merupakan karyawan kontrak yang dipekerjakan dan diberi gaji oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing;

- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kejadian ini adalah PT. Lintas Maritim Indonesia selaku pemilik Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) untuk mengangkut cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sebesar Rp683.967.722,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Nilai kerugian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan jumlah muatan susut sebanyak 47,089 KI 15 dikali dengan harga FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) saat ini yaitu Rp14.525,00 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per Liter;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menerima laporan mengenai kebocoran di Pump Room kapal Tongkang BG MARINI II sehingga Saksi tidak mengetahuinya;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatannya atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Nasib Royadi Siregar als Nasib Anak Laki Laki Dari Ancher**

Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini selaku Loading Master di PT. Adhitia Seraya Korita (PT. ASK) yang melakukan pengawasan *loading* FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) pada kapal Tongkang BG MARINI II pada hari Minggu Tanggal 18 Januari 2026 yang bersandar di Jeti PT. Adhitia Seraya Korita (PT. ASK);

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Loading Master di PT. Adhitia Seraya Korita (PT. ASK) yaitu melakukan pengawasan bongkar dan muat kapal dari jety ke kapal (*loading*) terhadap muatan FAME, CPO, OLEIN, STEARIN, PFAD, CPKO, RG dan melaporkan hasil via chat whatsapp pengawasan *loading* muatan kepada Manager Shipping PT. Adhitia Seraya Korita (PT. ASK) yaitu Saudara Erwan Prihariansyah, mengetahui dan menandatangani Surat tugas Surveyor yang melakukan tugas di area Jety di PT. Adhitia Seraya Korita (PT. ASK), membuat berita acara serah terima muatan, membuat *Time Sheet* kegiatan pada hari itu, dan membuat *Ship's Calculation* pengapalan serta membuat sertifikat *Blanketing* nitrogen ke kapal;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Loading master pada kapal tongkang BG Marini II, saksi ada jam kerja tertentu (shift) pada shift ke 1 yaitu pada hari Minggu Tanggal 18 Januari 2026 dari pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib namun karena salah satu Loading master bernama Saudara Untung Harsono cuti sehingga jam kerja saksi diperpanjang hingga pukul 20.00 wib, dan kegiatan yang saksi lakukan saat itu adalah pengawasan proses loading FAME yang dimuat ke kapal Tongkang BG Marini II, kemudian hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dari pukul 08.50 WIB yang saksi lakukan saat itu adalah pengawasan *Blanketing* (pengisian nitrogen) terakhir sebelum berangkat. Selain saksi di Shift 1 dari pukul 08.00 wib s/d 20.00 WIB, ada Saudara Untung Harsono yang Longshift dari pukul 00.00 WIB s/d 08.00 WIB, dan sdr RAHMAT di Shift 3 dari pukul 20.00 WIB s/d 08.00 WIB;
- Bahwa muatan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang dimuat ke kapal Tongkang BG MARINI II tersebut sesuai instruksi pengapalan (*shipping instruction*) dari whatsapp pengawasan *loading* muatan kepada Manager Shipping PT. Adhitia Seraya Korita (PT. ASK) yaitu 5000 KL tanggal 13 Januari 2026;
- Bahwa selain *Loading Master*, pihak lain yang menyaksikan dan mengetahui proses dan jumlah muatan tersebut ada dari PT. Jasindo yaitu Saudara Sutrisno Tambunan dan dari PT. Lawana Sukses Nusantara yaitu Saudara Julius serta dari pihak kapal yaitu Terdakwa selaku Chief Officer dan Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun dan juga pihak *Tank Pump* yaitu Saudara Suhendra, Saudara Mahmudi, dan Saudara Rama Zailani;
- Bahwa dokumen yang diterbitkan atas muatan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang dimuat ke Tongkang BG MARINI II tersebut tersebut adalah 1

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



(satu) lembar Berita acara Serah Terima Muatan FAME, 1 (satu) lembar Time sheet, 1 (satu) lembar Ship's Calculation dan 1 (satu) lembar Sertifikat Blanketing;

- Bahwa Saksi membenarkan Tongkang BG Marini II tersebut yang membawa muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ditarik menggunakan kapal Tug Boat TB. Hadi II dengan tujuan bongkar PT. PERTAMINA Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi membenarkan jumlah muatan yang dimuat ke Tongkang BG Marini II sesuai Berita Acara Serah Terima FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 yaitu sesuai BL adalah 4,982.811 KL dan sesuai Ship's Figure adalah 5,008.169 KL;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dugaan penggelapan yang dilakukan oleh kru kapal terhadap muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang diangkut di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang ditarik dengan kapal Tug Boat TB Hadi II;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatannya atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ariel Akbar als Akbar Bin Muh. Sainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini selaku Juru Mudi di kapal Tug Boat TB Hadi II milik PT. Lintas Maritim Indonesia yang bertugas memegang kemudi kapal Tug Boat TB Hadi II dan pada persidangan ini Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dugaan penggelapan terhadap muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang diangkut di dalam kapal Tongkang BG Marini II;

- Bahwa kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang sedang ditarik oleh kapal Tug Boat TB Hadi II pada saat kedua kapal tersebut berada di wilayah perairan Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kru kapal yang diduga melakukan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut terdiri dari 1 (satu) orang kru kapal Tug Boat TB Hadi II yaitu Terdakwa selaku Mualim I dan 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun bersama-sama dengan para Kelasi yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza, Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, Saudara Riko Senjaya Bin Julianto, dan Saudara Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, yang mana semua kru kapal tersebut merupakan karyawan kontrak yang dipekerjakan dan diberi gaji oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjanya masing-masing;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kejadian ini adalah PT.Lintas Maritim Indonesia selaku pemilik Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) untuk mengangkut cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*)
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut karena diberitahu oleh Saudara Kusroni selaku nakhoda kapal Tug Boat TB Hadi II ketika berlabuh di perairan Tanjung Uban pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di depan bertugas sebagai juru mudi di kapal Tug Boat TB Hadi II sementara kapal Tongkang BG Marini II berada di belakang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, kru kapal Tug Boat TB Hadi II berjumlah 10 orang, yaitu:

- 1) KUSRONI selaku Nakhoda;
- 2) RIFKY FAHROZI RIDHO WALA selaku Mualim I;
- 3) SAFARUDDIN MUCHTAR selaku Mualim II;
- 4) FRANS KIDI selaku Kepala Kamar Mesin;
- 5) ASYER TANGKEPADANG selaku Masinis II
- 6) HARI WIDOYONARKO selaku Masinis III;
- 7) ARIEL AKBAR selaku Juru Mudi;
- 8) ANGGI SISWANTO selaku Juru Mudi;
- 9) LUTFI MIJAYA PUTRA selaku Juru Mudi;
- 10) JASRIL selaku Juru Minyak;

Kru kapal Tongkang BG Marini II berjumlah 5 orang, yaitu:



- 1) CANDRA BUDIMAN selaku Bosun;
- 2) RINZA CAHYADI selaku Kelasi;
- 3) ADENG SUMADI selaku Kelasi;
- 4) RIKO SANJAYA selaku Kelasi;
- 5) RISON SIREGAR selaku Kelasi;

- Bahwa kru kapal tidak diperbolehkan untuk memindahkan ataupun menjual muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, proses cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke dalam kapal Tongkang BG Marini II dilakukan di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh yang dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sampai hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Selanjutnya kapal Tongkang BG Marini II meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) dengan ditarik menggunakan kapal Tug Boat TB Hadi II pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 menuju tempat pembongkaran muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang diangkut di dalam kapal Tongkang BG Marini II;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatannya atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Kusroni Bin Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini selaku Nakhoda Kapal Tug Boat Hadi II dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh kru kapal Tongkang BG Marini II dan kapal Tug Boat TB Hadi II terhadap muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo);

- Bahwa kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang sedang ditarik oleh kapal Tug Boat TB Hadi II pada saat kedua kapal tersebut berada di wilayah perairan Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa kru kapal yang diduga melakukan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut terdiri dari 1 (satu) orang kru kapal Tug Boat TB Hadi II yaitu Terdakwa selaku Mualim I dan 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun bersama-sama dengan para Kelasi yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza, Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, Saudara Riko Senjaya Bin Julianto, dan Saudara Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, yang mana semua kru kapal tersebut merupakan karyawan kontrak yang dipekerjakan dan diberi gaji oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjanya masing-masing;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kejadian ini adalah PT. Lintas Maritim Indonesia selaku pemilik Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) untuk mengangkut cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dengan kerugian nilai kerugian sebesar 47, 089 KI 15;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut setelah dihubungi Saudara Ibrahim Maraghi dari PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 pagi hari sekira jam 06.00 WIB;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, proses cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke dalam kapal Tongkang BG Marini II dilakukan di Jetty PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh yang dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 04.55 WIB dan selesai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekira jam 02.55 WIB berdasarkan *Time Sheet Loading* Kapal BG Marini II tanggal 19 Januari 2026. Selanjutnya kapal Tongkang BG Marini II meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) dengan ditarik menggunakan kapal Tug Boat TB Hadi II pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 jam 17.00 WIB berdasarkan *time sheet* laporan kapal menuju tempat pembongkaran muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2026 sekira jam 11.00

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, berdasarkan *dokumen Statement of Fact*, Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II bersandar di Jetty 5 PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban dan mulai bongkar muatan pada hari yang sama pada jam 15.18 WIB dan selesai bongkar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 sekira jam 14.50 WIB;

- Bahwa jumlah Minyak FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang dimuat diatas kapal Tongkang BG Marini II sebanyak Ship Figure After Loading 5.008,169 KI 15 (setelah disesuaikan dengan temperatur dan density dari ketetapan fospa 15 derajat Celcius), Bill Of Loading 4.982,811 KI 15, Diffrencial +25,358 KI 15, Percentase (+) 0,51 % berdasarkan dokumen *Ship Loading Report* BG Marini II tanggal 19 Januari 2026;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan dugaan penggelapan minyak FAME(*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut, namun setelah proses penyidikan barulah Saksi mendapat informasi dari Saudara Pandu Samudera Hutajulu bahwa cara pelaku melakukan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut adalah dengan menjualnya kepada penampung minyak FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dengan menyedot muatan minyak FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dari got ruang pump room BG Marini II ke kapal milik mafia yang menempel di buritan BG Marini II saat kapal sedang berlayar di sekitaran perairan Pelintung, Kota Dumai;

- Bahwa jarak antara kapal Tug Boat TB Hadi II dengan kapal Tongkang BG Marini II saat kapal berlayar adalah lebih kurang 150 meter;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira jam 21.00 WIB, saat kapal berlayar kondisi cuaca cerah namun jarak pandang terbatas karena sudah malam, ada lampu sorot yang mengarah ke kapal Tongkang BG Marini II, namun cahayanya tidak sampai ke kapal, hanya menyorot sampai tali penarik. Lampu sorot tersebut bertujuan untuk mengawasi tali penarik tersebut karena di dalam kapal Tongkang BG Marini II sudah ada kru yang bertanggung jawab menjaga keamanan muatan;

- Bahwa jarak antara kapal Tug Boat TB Hadi II dengan kapal Tongkang BG Marini II saat kapal berlayar adalah lebih kurang 150 meter;

- Bahwa pada saat itu ada aktifitas memanjangkan tali dari kapal Tug Boat TB Hadi II ke kapal Tongkang BG Marini II yang dilakukan oleh Terdakwa untuk meringankan beban muatan;

- Bahwa kru kapal tidak diperbolehkan untuk memindahkan ataupun menjual muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dari kapal Tongkang BG Marini II ke kapal penadah;



- Bahwa ketika kapal akan berlabuh Saksi mengatakan kepada kru kapal Tug Boat TB Hadi II untuk persiapan penarikan dan salah satunya adalah memanjangkan tali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk meringankan beban muatan;
- Bahwa tidak ada aturan untuk memanjangkan tali tersebut tersebut, misalnya untuk jarak sekian mil panjang tali harus sekian meter;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatannya atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Pandu Samudera Hutajulu Anak Dari Parulian Hutajulu,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini selaku Marine superintendent PT Lintas Maritim Indonesia (LMI) yang akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh kru kapal Tongkang BG Marini II dan kapal Tug Boat TB Hadi II terhadap muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo);
- Bahwa kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang sedang ditarik oleh kapal Tug Boat TB HADI II pada saat kedua kapal tersebut berada di wilayah perairan Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa kru kapal yang diduga melakukan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut terdiri dari 1 (satu) orang kru kapal Tug Boat TB Hadi II yaitu Terdakwa selaku Mualim I dan 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun bersama-sama dengan para Kelasi yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza, Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, Saudara Riko Senjaya Bin Julianto, dan Saudara Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, yang mana semua kru kapal tersebut merupakan karyawan kontrak yang dipekerjakan dan diberi gaji oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Maritim Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjanya masing-masing;

- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kejadian ini adalah PT.Lintas Maritim Indonesia selaku pemilik Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) untuk mengangkut cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut berawal dari Saksi melihat aplikasi CCTV melalui handphone Saksi, yang mana diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, CCTV di Kapal TB Hadi II mati sekitar jam 21.00 WIB, setelah mengetahui hal tersebut Saksi curiga terjadi sesuatu di kapal TB Hadi II dan BG Marini II, yang mana saat itu Kapal TB Hadi II dan BG Marini II berada di perairan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Dumai. Lalu pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 Saksi berangkat dari Jakarta menuju Batam selanjutnya ke Tanjung Uban, sesampainya di Tanjung Uban, Saksi berkoordinasi dengan Kepolisian Polairud Tanjung Uban untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut dan selanjutnya pihak Polairud Tanjung Uban membawa kru kapal dan tongkang ke Kantor Polairud. Dari hasil pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa bahwa Chief Officer atas nama Terdakwa dan seluruh kru tongkang telah menjual muatan berupa minyak FAME dari BG Marini II, yang mana saat melakukan aksi mereka, mereka sengaja mematikan CCTV di Kapal TB Hadi II dan BG Marini II;

- Bahwa saat itu Saksi ada bertanya kepada kru kapal tersebut tentang kronologis penggelapan minyak FAME tersebut, dari situ Saksi mendapat informasi bahwa Chief Officer atas nama Terdakwa dan seluruh kru tongkang BG Marini II telah menggelapkan minyak FAME tersebut yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara menjualnya kepada penadah pada saat Kapal TB Hadi II dan BG Marini II sedang dalam perjalanan menuju Tanjung uban, tepatnya saat berada di perairan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dimana Kapal penadah merapat ke buritan BG Marini II, lalu kru kapal penadah memberikan selang ke kru kapal Tongkang BG Marini II dan selanjutnya muatan FAME yang berada di tongkang BG Marini II disedot melalui selang tersebut untuk dialirkan ke kapal penadah;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin untuk memindahkan ataupun menjual muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dari kapal Tongkang BG MARINI II ke kapal penadah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, proses cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke dalam kapal Tongkang BG Marini II dilakukan di Jetty PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh yang dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 04.55 WIB dan selesai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekira jam 02.55 WIB berdasarkan *Time Sheet Loading* Kapal BG Marini II tanggal 19 Januari 2026. Selanjutnya kapal Tongkang BG Marini II meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) dengan ditarik menggunakan kapal Tug Boat TB Hadi II pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 jam 17.00 WIB berdasarkan time sheet laporan kapal dari Grup Whatsapp. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2026 sekira jam 11.00 WIB, berdasarkan *dokumen Statement of Fact*, Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II bersandar di Jetty 5 IT Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban dan mulai bongkar muatan pada hari yang sama pada jam 15.18 WIB dan selesai bongkar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 sekira jam 14.50 WIB;
- Bahwa jumlah Minyak FAME yang dimuat diatas BG Marini II sebanyak Ship Figure After Loading 5008,169 KI 15 (setelah disesuaikan dengan temperatur dan density dari ketetapan Pospa 15 derajat Celcius), Bill Of Loading 4.982,811 KI 15, Diffrencial +25,358 KI 15, Percentace (+) 0,51 % berdasarkan dokumen Ship Loading Report BG Marini II tanggal 19 Januari 2026, setelah dilakukan pembongkaran dan diterima oleh PT. Pertamina Tanjung Uban, ada toleransi susut sebanyak 0,3 % dari jumlah Bill of lading yaitu 4.982, 811 KI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sebesar Rp683.967.722,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Nilai kerugian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan selisih kekurangan muatan sebanyak 47,089 KI 15 dikali dengan harga FAME saat ini yaitu Rp14.525,00 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per Liter;
- Bahwa pada saat itu tidak ada laporan dari kru kapal mengenai kebocoran di Pump Room kapal Tongkang BG MARINI II yang menyebabkan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang diangkut di

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapal tersebut menjadi berkurang sehingga Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, kaitan antara PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK), PT. Lintas Maritim Indonesia, PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) dan PT. Pertamina Tanjung Uban dalam pengangkutan cargo minyak FAME tersebut adalah PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) sebagai asal muatan minyak FAME yang diangkut oleh Kapal TB Hadi II dan BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) dengan tujuan adalah PT Pertamina Tanjung Uban, dimana yang saksi ketahui, ada perjanjian sewa menyewa kapal (*Time Charter* kapal) antara PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) dengan PT. Lintas Maritim Indonesia sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter* kapal) Nomor : 097/LMI-MMI/TC/VII/2025, Nomor: 014/MMI-LMI/VIII/2025, tanggal 24 Juli 2025;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatannya atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Erfhan Mahendra als Erfhan Bin Marjuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini selaku karyawan pada PT. Lintas Maritim Indonesia yang menginformasikan kejadian dugaan penggelapan yang terjadi di Kapal Tongkang BG Marini II yang dilakukan oleh kru kapal Tongkang BG Marini II dan kapal Tug Boat TB Hadi II terhadap muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo);

- Bahwa kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang sedang ditarik oleh kapal Tug Boat TB HADI II pada saat kedua kapal tersebut berada di wilayah perairan Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kru kapal yang diduga melakukan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut terdiri dari 1 (satu) orang kru kapal Tug Boat TB Hadi II yaitu Terdakwa selaku Mualim I dan 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun bersama-sama dengan para Kelasi yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza, Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, Saudara Riko Senjaya Bin Julianto, dan Saudara Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, yang mana semua kru kapal tersebut merupakan karyawan kontrak yang dipekerjakan dan diberi gaji oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjanya masing-masing;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kejadian ini adalah PT. Lintas Maritim Indonesia selaku pemilik Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) untuk mengangkut cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut karena mendapatkan informasi melalui telepon dari Saudara Pandu Samudra Hutajulu selaku Pihak Marine Superintendent Kapal Tug Boat TB HADI II dan kapal Tongkang BG MARINI II pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekira pukul 11.00 WIB dan berdasarkan informasi yang saksi terima jumlah barang yang digelapkan tersebut sekira $\pm 11,508$ MT, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Didin Hidayat selaku Kepala Cabang PT. Tirta Permai Bahari Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kru kapal tersebut melakukan dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, proses cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke dalam kapal Tongkang BG Marini II dilakukan di Jetty PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh yang dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sampai hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Selanjutnya kapal Tongkang BG Marini II meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) dengan ditarik menggunakan kapal Tug Boat TB Hadi II pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 menuju tempat pembongkaran muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan muatan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang dimuat ke dalam kapal Tongkang BG MARINI II tersebut adalah 5000 KL;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatannya atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Ibrahim Maraghi als Ibrahim Bin Ma'rup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini selaku Kepala Cabang PT. Tirta Permai Bahari Dumai yang diberikan kuasa oleh pihak PT. Lintas Maritim Indonesia untuk melaporkan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh kru kapal Tongkang BG Marini II dan kapal Tug Boat TB Hadi II terhadap muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo);

- Bahwa kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading cargo* di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang sedang ditarik oleh kapal Tug Boat TB HADI II pada saat kedua kapal tersebut berada di wilayah perairan Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa kru kapal yang bertugas di dalam kapal Tug Boat TB Hadi II berjumlah 10 (seuluh) orang, yaitu:

- 1) KUSRONI selaku Nakhoda;
- 2) RIFKY FAHROZI RIDHO WALA selaku Mualim I;
- 3) SAFARUDDIN MUCHTAR selaku Mualim II;
- 4) FRANS KIDI selaku Kepala Kamar Mesin;
- 5) ASYER TANGKEPADANG selaku Masinis II
- 6) HARI WIDOYONARKO selaku Masinis III;
- 7) ARIEL AKBAR selaku Juru Mudi;
- 8) ANGGI SISWANTO selaku Juru Mudi;
- 9) LUTFI MIJAYA PUTRA selaku Juru Mudi;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



10) JASRIL selaku Juru Minyak;

Kru kapal yang bertugas di dalam kapal Tongkang BG Marini II berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:

- 1) CANDRA BUDIMAN selaku Bosun;
- 2) RINZA CAHYADI selaku Kelasi;
- 3) ADENG SUMADI selaku Kelasi;
- 4) RIKO SANJAYA selaku Kelasi;
- 5) RISON SIREGAR selaku Kelasi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut berawal dari Saksi memperoleh informasi melalui telepon dari Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun yang mengatakan bahwa muatan FAME di dalam tengki No 2 yang diangkut kapal Tongkang BG Marini II di curi pada saat berlayar dengan mengirimkan video dan membuat berita acara meminta kapal Tongkang tersebut untuk di sounding namun dari pihak PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) menolak permintaan sounding tersebut, kemudian pihak PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) melakukan investigasi internal terhadap kasus ini dan melakukan investigasi terhadap pihak kapal Tongkang BG Marini II mulai dari Master Loading, Surveyor yang di kota Dumai dari PT. Lawana dan Surveyor dari PT. Jesindo serta kru kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II. Setelah dilakukan investigasi diketahui bahwa jumlah muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang dimuat ke dalam kapal Tongkang BG Marini II berbeda dengan jumlah muatan saat pembongkaran di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, proses cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke dalam kapal Tongkang BG Marini II dilakukan di Jetty PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh yang dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 04.55 WIB dan selesai pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekira jam 02.55 WIB berdasarkan *Time Sheet Loading* Kapal BG Marini II tanggal 19 Januari 2026. Selanjutnya kapal Tongkang BG Marini II meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) dengan ditarik menggunakan kapal Tug Boat TB Hadi II pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 jam 17.00 WIB berdasarkan *time sheet* laporan kapal dari Grup Whatsapp. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2026 sekira jam 11.00 WIB, berdasarkan *dokumen Statement of Fact*, Kapal Tug Boat TB Hadi II



dan kapal Tongkang BG Marini II bersandar di Jetty 5 IT Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban dan mulai bongkar muatan pada hari yang sama pada jam 15.18 WIB dan selesai bongkar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 sekira jam 14.50 WIB;

- Bahwa berdasarkan *Certificate of quantity discharge* Pertamina yang dikeluarkan PT. Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026, muatan yang ada pada kapal Tongkang BG Marini II setelah di *sounding* adalah 4.935,722 KI 15, yang mana *Bill of Loading* saat pemuatan berdasarkan dokumen Berita Acara Pemuatan Cargo tanggal 19 Januari 2026 adalah 4.982,811 KI 15, sehingga terdapat muatan susut sebanyak 47,089 KI 15;

- Bahwa kru kapal yang diduga melakukan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut terdiri dari 1 (satu) orang kru kapal Tug Boat TB Hadi II yaitu Terdakwa selaku Mualim I dan 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun bersama-sama dengan para Kelasi yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza, Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, Saudara Riko Senjaya Bin Julianto, dan Saudara Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, yang mana semua kru kapal tersebut merupakan karyawan kontrak yang dipekerjakan dan diberi gaji oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing;

- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kejadian ini adalah PT. Lintas Maritim Indonesia selaku pemilik Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) untuk mengangkut cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kerugian yang dialami akibat kejadian ini dihitung berdasarkan quantity susut dikali dengan harga dasar pembelian, yaitu 47,089 KL dikali Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) sehingga jumlah kerugian sebesar Rp668.883.800,00 (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) diluar PPN;

- Bahwa pada saat itu tidak ada laporan dari kru kapal mengenai kebocoran di Pump Room kapal Tongkang BG MARINI II sehingga Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, kaitan antara PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK), PT. Lintas Maritim Indonesia, PT. Marine Maritim Indonesia (PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marindo) dan PT. Pertamina Tanjung Uban dalam pengangkutan cargo minyak FAME tersebut adalah PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) sebagai asal muatan minyak FAME yang diangkut oleh Kapal TB Hadi II dan BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) dengan tujuan adalah PT Pertamina Tanjung Uban. Dapat Saksi jelaskan untuk kapal Tug Boat TB Hadi II dan Tongkang BG Marini II disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) selama 1 Tahun dari bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juli 2026 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter* kapal) Nomor : 097/LMI/MMI/TC/VII/2025, Nomor: 014/MMI-LMI/VIII/2025, tanggal 24 Juli 2025;

- Bahwa kru kapal tidak diperbolehkan untuk memindahkan ataupun menjual muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatannya atas keterangan saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) yang menyewa/mencarter kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II;
- Bahwa kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dugaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal Tongkang BG Marini II yang sedang ditarik oleh kapal Tug Boat TB HADI II pada saat kedua kapal tersebut berada di wilayah perairan Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Mualim I di kapal Tug Boat TB Hadi II dan semua kru kapal yang ada di kapal Tongkang BG Marini II, yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun dan 4 (empat) orang Kelasi kapal Tongkang BG Marini II yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza, Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, Saudara Riko Senjaya Bin Julianto, dan Saudara Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, yang mana Terdakwa dan kru kapal lain yang terlibat merupakan karyawan kontrak yang dipekerjakan dan diberi gaji oleh PT. Lintas Maritim Indonesia sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kejadian ini adalah PT. Lintas Maritim Indonesia selaku pemilik Kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II yang disewa oleh PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) untuk mengangkut cargo muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*);
- Bahwa jumlah muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang digelapkan sebanyak lebih kurang 20ton dengan harga kesepakatan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 15.30 WIB, terjadi tumpah minyak di Pump Room yang disebabkan pipa valve ke strainer tidak tertutup, kemudian Terdakwa infokan kepada Saudara Julius selaku surveyor di kapal bahwa ada minyak tumpah di Pump BG Marini 2, namun kami tidak melaporkannya ke PT LMI dan Marindo karena minyak sudah bercampur air dan takut untuk menghentikannya, setelah itu kami menunggu sampai selesai Loading dan melakukan perhitungan dengan surveyor yaitu Saudara Julius dan Saudara Sutrisno bersama kru kapal yang terdiri dari kru kapal Tug Boat TB Hadi II yaitu Terdakwa selaku Mualim I dan kru kapal BG Marini II yaitu Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap selaku Bosun dan 2 orang Kelasi yaitu Saudara Rinza Cahyadi Bin Mirza dan Saudara Adeng Sumadi Bin Saparmi, yang mana saat itu kami melakukan sounding dan melakukan kalkulasi. Setelah dilakukan kalkulasi, angka tidak sesuai dengan karakter kapal, selanjutnya dilakukan blowing kedua dan dilakukan sounding ulang ternyata angka tetap tidak dapat, lalu pihak pencarter mengirimkan *letter of protest*, pihak jetty tidak tanda tangan karena muatan sudah berlebih, lalu Terdakwa menginfokan masalah tersebut kepada Saudara Andre (Surveyor) yang saat itu tidak bertugas, bahwa ada minyak di pump room yang akan kami jual/gelapkan, lalu Saudara Andre menginfokan kepada Saudara Ipul (Bang Ipul), setelah itu Saudara Ipul (Bang Ipul) mengirim WA kepada Terdakwa yang menanyakan apakah sudah selesai loading dan Terdakwa menjawab sudah selesai, namun belum ada

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



info berangkat, nanti terdakwa infokan kalau berangkat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira jam 16.00 WIB, setelah mendapat persetujuan berangkat, Terdakwa menghubungi Saudara Ipul (Bang Ipul) dan mengatakan bahwa kapal berangkat jam 17.00 WIB, Saudara Ipul (Bang Ipul) menanyakan kira-kira jam berapa sampai di sana (maksudnya perairan pelintung), Terdakwa menjawab nanti Terdakwa infokan kalau sudah dekat, kemudian Saudara Ipul (Bang Ipul) menyuruh Saudara Andre untuk mengantar sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai pembayaran uang muka sebelum kapal berangkat. Kemudian sekira jam 17.00 WIB, kapal berangkat meninggalkan jetty PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK). Kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ipul (Bang Ipul) memberitahukan bahwasanya kapal sudah di perairan pelintung, dan sudah panjang tali sehingga sudah bisa merapat di bagian buritan kapal Tongkang BG Marini II. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap bahwasanya kapal Saudara Ipul (Bang Ipul) akan merapat di buritan BG Marini II, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap untuk mematikan CCTV di kapal Tongkang BG Marini II. Setelah kapal Saudara Ipul (Bang Ipul) merapat dan menempel di buritan kapal Tongkang BG Marini 2, selanjutnya kru kapal Tongkang BG Marini II membuka lantai pump room dan memasukkan selang yang tersambung pada kapal Saudara Ipul (Bang Ipul) untuk dilakukan proses penyalinan minyak dari pump room ke perahu sebanyak lebih kurang 20 Ton, lalu anggota Saudara Ipul (Bang Ipul) memberi uang tunai kepada kru BG Marini II sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 slop rokok sampoerna dan rinso untuk membersihkan kapal. Setelah itu sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh Saudara Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap untuk menyalakan kembali CCTV di kapal Tongkang BG Marini II tersebut dan Bang Ipul (DPO) meminta saksi Andre Saputra Napitupulu untuk mengantarkan sejumlah uang kepada terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala sebagai pembayaran uang muka minyak FAME yang telah direncanakan akan diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Candra Budiman, Rinza Cahyadi, Rison Siregar, Adeng Sumadi, dan Riko Senjaya sebelum kapal berangkat, dan setelah terdakwa terima, jumlah uang tersebut adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sehingga adalah sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Candra Budiman membagi-bagikan ke anggota saksi Candra Budiman di tongkang BG Marini II, dengan bagian

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Terdakwa terima Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Candra Budiman menerima Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rinza Cahyadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rison Siregar menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Adeng Sumadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Riko Senjaya juga menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan Bang Ipul (DPO) disepakati harga minyak FAME tersebut Rp6.500.000,00/Ton dan muatan yang telah terjual menurut Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 20 ton, maka jumlah uang seharusnya yang diterima adalah Rp130.000.000,00, dan saat itu disepakati bahwa uang yang Terdakwa terima adalah uang muka dahulu yang dititipkan melalui Andre Saputra Napitupulu dan apabila kapal yang dinaiki Terdakwa dan kru kembali lagi untuk muat berikutnya di Dumai barulah dibayar sisanya oleh Bang Ipul (DPO);

- Bahwa kru kapal Tug Boat TB Hadi II berjumlah 10 orang, yaitu:

- 1) KUSRONI selaku Nakhoda;
- 2) RIFKY FAHROZI RIDHO WALA selaku Mualim I;
- 3) SAFARUDDIN MUCHTAR selaku Mualim II;
- 4) FRANS KIDI selaku Kepala Kamar Mesin;
- 5) ASYER TANGKEPADANG selaku Masinis II
- 6) HARI WIDOYONARKO selaku Masinis III;
- 7) ARIEL AKBAR selaku Juru Mudi;
- 8) ANGGI SISWANTO selaku Juru Mudi;
- 9) LUTFI MIJAYA PUTRA selaku Juru Mudi;
- 10) JASRIL selaku Juru Minyak;

Kru kapal Tongkang BG Marini II berjumlah 5 orang, yaitu:

- 1) CANDRA BUDIMAN selaku Bosun;
- 2) RINZA CAHYADI selaku Kelasi;
- 3) ADENG SUMADI selaku Kelasi;
- 4) RIKO SANJAYA selaku Kelasi;
- 5) RISON SIREGAR selaku Kelasi;

- Bahwa kru kapal tidak diperbolehkan untuk memindahkan ataupun menjual muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dari kapal Tongkang BG Marini II ke kapal penadah;

- Bahwa Terdakwa dan kru kapal yang terlibat tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan ataupun menjual muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dari kapal Tongkang BG Marini II ke kapal penadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai negosiator yang membuat kesepakatan dengan pihak kapal mafia yaitu Saudara Ipul (Bang Ipul) untuk membeli muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang kami gelapkan tersebut, sementara 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II berperan sebagai eksekutor pelaksanaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) di kapal Tongkang BG Marini II yang membantu anggota kapal mafia melakukan penyalinan minyak dari kapal Tongkang BG Marini II ke kapal mafia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 30 warna putih mutiara IMEI1: 356928460169321, IMEI2 : 356928460169339 Nomor SIM 082163751073;
- Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung S22 warna hitam IMEI1: 354448850296727/01. IMEI2: 357995470296724/01 Nomor SIM 082177488673;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima FAME, TB Hadi II/BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar Dokumen SHIP'S STATEMENTS OF CARGO (LOADING) BG. Marini II, tanggal 20 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar Dokumen Statements of fact/Barge's time sheet. BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar Dokumen. Blanketing N2 BG Marini II, (Loading) tanggal 20 Januari 2026
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor : 1308/07-LMI/CRW/2025 tanggal 29 Juli 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RIFKY FAHROZI RIDHO WALA;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor : 0779/04-LMI/CRW/2025 tanggal 30 April 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RINZA CAHYADI;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor : 1926/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan CANDRA BUDIMAN;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor : 0341/02-LMI/CRW/2025 tanggal 01 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan ADENG SUMADI;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor : 1923/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RIKO SENJAYA;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor : 0459/03-LMI/CRW/2025 tanggal 25 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RISON SIREGAR;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RIFKY FAHROZI RIDHO WALA bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RINZA CAHYADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji an. CANDRA BUDIMAN bulan November 2025 dan Desember 2025;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. ADENG SUMADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji an. RIKO SENJAYA bulan November 2025 dan Desember 2025;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RISON SIREGAR bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 1 (satu) lembar STATEMENT OF FACT (TIME SHEET) PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar SHIP'S TANK(S) CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar NOTICE OF DISCREPANCY LOADING PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA NITROGEN BLANKETING & KEKEDAPAN PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar SHORE TANK CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar FOSFA HEATING tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar FOSFA COMBINED MASTER CERTIFICATE tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar MASTER STATEMENT tanggal 18 Januari 2026; ? 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF DOCUMENT PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF SEALED SAMPLES PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYEGELAN ALAT UKUR PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar SEALING CERTIFICATE PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen surat tugas PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 02 Februari 2026;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen statement of fact PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 04 Februari 2026;
- 2 (dua) lembar dokumen seal investigation report. Tanggal 02 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen disconnection real report tanggal 02 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen ship calculation tanggal 02 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Notice of protest tanggal 02 Februari 2026;
- 3 (tiga) lembar dokumen sampling record tanggal 02 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen ROB Bunker condition tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Tank Inspection after discharge report tanggal 04 Februari;
- 1 (satu) lembar dokumen Berita acara Delay Discharge report tanggal 03 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Report of sealing on vessel tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Certificate of Quantity Discharging tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Final outturn tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Berita acara pembongkaran Cargo. tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Statement of fact BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen certificate of tank eminess BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen receipt of sealed samples BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Notice of discrepancy discharging/transit BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Notice Of Reserve BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen report of sealing (opening/breaking) BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Ship's tanks calculation BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen sealing certificate BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Perbedaan Hasil Perhitungan yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen shore tank calculation BG Marini II berdasarkan hitungan Jasindo yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 2 (dua) lembar dokumen Shore tank calculation BG Marini II yang mengikuti Certificate of quantity discharge Pertamina yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 2 (dua) lembar dokumen Certificate of quantity discharge yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban tanggal 04 Februari 2026;
- 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perjanjian sewa menyewa kapal (Time Charter kapal) antara PT Lintas Maritim Indonesia (LMI) dengan PT Marine Maritim Indonesia Nomor 097/LMI-MMI/TC/VII/2025. Nomor 014/MMI-LMI/VIII/2025. Tanggal 24 Juli 2025;
- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat Hadi II tanda pendaftaran 2013 PPM No. 2988/L;
- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor: AL. 520/53/4/DK/2019, tanggal 06 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;
- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969) Nomor : 4694/PPm, tanggal 07 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;
- 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1996) Nomor : 041348, tanggal 16 November 2023 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg : 18162, No. IMO : 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg : 18162, No. IMO : 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 1 (satu) unit Tongkang BG Marini II tanda pendaftaran 2013 PPM No. 2989/L;
- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor : AL.520/52/20/DK/2019, tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;
- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969) Nomor: 4964/PPm, tanggal 07 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;
- 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1986) Nomor : 041358, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg : 17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg: 17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- ± 3 (tiga) liter sample minyak Fatty Acid Methyl Ester (FAME);
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Surat Tugas PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Statement of fact BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Ship Calculation BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Duma tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Certificate of Quantity Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Pemuatan Cargo BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Notice of Protest BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Tidak Sesuai Pemuatan Terakhir BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Tank Inspection Before Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of sealing on shore tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Report of sealing on vessel BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Sampling Record Shore Tank (stock quantity) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara cab.Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 3 (tiga) lembar copy Legalisir Dokumen Sampling Record Quantity Ship Tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Check list Surveyor (Loading & Discharge) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of Filling Nitrogen Blanketing BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 20 Januari 2026;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat telah terbukti bahwasanya Cabang PT. Tirta Permai Bahari Dumai selaku perwakilan/diberikan kuasa oleh PT. Lintas Maritim Indonesia yang merupakan perusahaan bergerak sebagai jasa ekspedisi laut, nama kapal Tug Boat TB. HADI II dan Tongkang BG MARINI II mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester), dimana kru yang terlibat pada kapal Tug Boat TB. HADI II berjumlah 10 orang yaitu: Kusroni selaku selaku Nakhoda, Terdakwa selaku Mualim I, Safaruddin Muchtar selaku Mualim II, Frans Kidi selaku Kepala Kamar Mesin, Asyer Tangkepadang selaku Masinis II, Hari Widoyonarko selaku Masinis III, Ariel Akbar selaku Juru Mudi, Anggi Siswanto selaku Juru Mudi, Lutfi Mijaya Putra selaku Juru Mudi, JASRIL selaku Juru Minyak;
- Bahwa selain itu terdapat pula Kru pada tongkang BG MARINI II berjumlah 5 orang yaitu: Candra Budiman, Rinza Cahyadi, Adeng Sumadi, Riko Sanjaya dan Rison Siregar selaku Kelasi;
- Bahwa baik Terdakwa dan seluruh kru adalah merupakan karyawan yang bekerja dan digaji/mendapat upah dari PT. Lintas Maritim Indonesia (PT. LMI), dimana Terdakwa menjalankan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1308/07-LMI/CRW/2025 tanggal 29 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sekira pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 04.55 WIB, bertempat di Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Terdakwa yang berdasarkan tanggungjawabnya selaku mualim I yang bertanggungjawab atas muatan di tongkang BG Marini II bersama saksi Candra Budiman selaku Bosun melakukan pemuatan FAME ke dalam

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkang BG MARINI II sebagaimana tugas dan instruksi sebagaimana bukti surat dokumen rekapitulasi penerimaan BBM Ex Tanker BG Marini II tanggal 19 Januari 2026;

- Bahwa muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) yang menyewa/mencarter kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II, dimana kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jetty PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat Kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II selesai melakukan pemuatan dan meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 17.00 WIB, dengan tujuan bongkar PT. Pertamina (Persero) di Terminal BBM Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, lalu terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala menghubungi Moh. Syaiful Rachman Z. (Panggilan Bang Ipul/Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menyampaikan bahwa Kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II berangkat pukul 17.00 WIB, Bang Ipul (DPO) bertanya kepada Terdakwa "jam berapa sampai di perairan Pelintung" dan kemudian dijawab Terdakwa "nanti akan diinfokan kalau sudah dekat", dan selanjutnya Bang Ipul (DPO) meminta saksi Andre Saputra Napitupulu untuk mengantarkan sejumlah uang kepada terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala sebagai pembayaran uang muka minyak FAME yang telah direncanakan akan diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Candra Budiman, Rinza Cahyadi, Rison Siregar, Adeng Sumadi, dan Riko Senjaya sebelum kapal berangkat, dan setelah terdakwa terima, jumlah uang tersebut adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB, bertempat di perairan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, Terdakwa menghubungi Bang Ipul (DPO) memberitahukan bahwasanya kapal sudah sampai di perairan pelintung, dan Terdakwa telah memanjangkan tali towing antara kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II dengan jarak sekitar 200 M (dua ratus meter) dan terdakwa Terdakwa menyampaikan bahwa kapal Bang Ipul (DPO) sudah dapat merapat di bagian buritan tongkang BG Marini II, lalu terdakwa menghubungi saksi Candra Budiman bahwasanya kapal Bang Ipul (DPO) akan merapat di buritan BG Marini II, dan terdakwa meminta saksi

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Budiman untuk mematikan CCTV yang berada di tongkang BG Marini II, kemudian Candra Budiman membagi-bagi tugas dengan anggotanya yaitu Adeng Sumadi menjaga di bawah pada bagian Pump Room/ruangan mesin pompa untuk mengeluarkan muatan tongkang, selanjutnya Riko Senjaya dan Rison Siregar berada di atas menjaga meteran dan Candra Budiman duduk memperhatikan situasi dan kondisi sekitar bersama Rinza Cahyadi agar yang mereka lakukan berjalan dengan aman, selanjutnya merapat kapal kayu mafia milik Bang Ipul (DPO) dan ditambatkan/diikat pada buritan tongkang BG Marini II dan kemudian naiklah anak buah kapal (ABK) kapal mafia milik Bang Ipul (DPO) ke atas tongkang BG Marini II dengan membawa selang untuk memindahkan muatan berupa minyak FAME, selanjutnya Adeng Sumadi dan Riko Senjaya mengarahkan ABK kapal mafia tersebut yang membawa selang menuju ke bawah ke Pump Room/ruangan mesin pompa untuk mengeluarkan muatan dan untuk sedot/memindahkan muatan FAME dari Pump Room ke Kapal Kayu milik Bang Ipul (DPO), dengan jumlah sebanyak lebih kurang 20 Ton, setelah muatan selesai disedot/dipindahkan sekira pukul 23.15 WIB, ABK kapal mafia tersebut menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 dan 1 slop rokok merek sampoerna dan rinso kepada Candra Budiman, kemudian kapal mafia tersebut melepaskan tambatan tali dan pergi dari buritan meninggalkan BG Marini II dan kemudian Terdakwa meminta Candra Budiman untuk menyalakan kembali CCTV;

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, Candra Budiman bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang tunai hasil penjualan muatan minyak FAME dari ABK kapal mafia milik Bang Ipul senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang keseluruhan yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Candra Budiman membagi-bagikan ke anggota saksi Candra Budiman di tongkang BG Marini II, dengan bagian Terdakwa terima Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Candra Budiman menerima Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rinza Cahyadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rison Siregar menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Adeng Sumadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Riko Senjaya juga menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Bang Ipul (DPO) disepakati harga minyak FAME tersebut Rp6.500.000,00/Ton dan muatan yang telah terjual

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 20 ton, maka jumlah uang seharusnya yang diterima adalah Rp130.000.000,00, dan saat itu disepakati bahwa uang yang Terdakwa terima adalah uang muka dahulu yang dititipkan melalui Andre Saputra Napitupulu dan apabila kapal yang dinaiki Terdakwa dan kru kembali lagi untuk muat berikutnya di Dumai barulah dibayar sisanya oleh Bang Ipul (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pula bukti surat berupa dokumen Statement of Fact Kapal TB Hadi II dan BG Marini II sandar di Jetty 5 IT PT. Pertamina Energy Terminal di Tanjung Uban Kabupaten Kepulauan Riau terdapat kekurangan minyak Fame sebanyak 47,089 KI 15, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Lintas Maritim Indonesia adalah Rp683.967.722, (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang lain adalah dilakukan tanpa izin dari PT. Lintas Maritim Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 488 *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana;**
- 4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut;**
- 5. Turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Rifky Fahrozi Ridho Wala Bin Afrizal Somad Wala** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara *obyektif*, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara *subyektif*, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dalam kekuasaannya dan bebas berbuat apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik yang perbuatan mana dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian “*suatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: muatan berisi FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*)/bahan bakar nabati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat telah terbukti bahwasanya Cabang PT. Tirta Permai Bahari Dumai selaku perwakilan/diberikan kuasa oleh PT. Lintas Maritim Indonesia yang merupakan perusahaan bergerak sebagai jasa ekspedisi laut, nama kapal Tug Boat TB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI II dan Tongkang BG MARINI II mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester), dimana kru yang terlibat pada kapal Tug Boat TB. HADI II berjumlah 10 orang yaitu: Kusroni selaku selaku Nakhoda, Terdakwa selaku Mualim I, Safaruddin Muchtar selaku Mualim II, Frans Kidi selaku Kepala Kamar Mesin, Asyer Tangkepadang selaku Masinis II, Hari Widoyonarko selaku Masinis III, Ariel Akbar selaku Juru Mudi, Anggi Siswanto selaku Juru Mudi, Lutfi Mijaya Putra selaku Juru Mudi, JASRIL selaku Juru Minyak dan selain itu terdapat pula Kru pada tongkang BG MARINI II berjumlah 5 orang yaitu: Candra Budiman, Rinza Cahyadi, Adeng Sumadi, Riko Sanjaya dan Rison Siregar selaku Kelasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sekira pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 04.55 WIB, bertempat di Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Terdakwa yang berdasarkan tanggungjawabnya selaku mualim I yang bertanggungjawab atas muatan di tongkang BG Marini II bersama saksi Candra Budiman selaku Bosun melakukan pemuatan FAME ke dalam Tongkang BG MARINI II sebagaimana tugas dan instruksi sebagaimana bukti surat dokumen rekapitulasi penerimaan BBM Ex Tanker BG Marini II tanggal 19 Januari 2026, muatan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) milik PT. Marine Maritim Indonesia (PT. Marindo) yang menyewa/mencarter kapal Tug Boat TB Hadi II dan kapal Tongkang BG Marini II, dimana kapal Tongkang BG Marini II adalah kapal yang mengangkut muatan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dan kapal Tug Boat TB Hadi II adalah kapal yang menarik kapal Tongkang BG Marini II untuk berlabuh dari tempat *loading* cargo di Jety PT. Aditia Seraya Korita (PT. ASK) Kelurahan Bangsal Aceh menuju tempat bongkar muatan di PT. Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa pada saat Kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II selesai melakukan pemuatan dan meninggalkan Jetty 01 PT. Aditia Seraya Korita pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekira pukul 17.00 WIB, dengan tujuan bongkar PT. Pertamina (Persero) di Terminal BBM Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, lalu terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala menghubungi Moh. Syaiful Rachman Z. (Panggilan Bang Ipul/Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menyampaikan bahwa Kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II berangkat pukul 17.00 WIB, Bang Ipul (DPO) bertanya kepada Terdakwa "jam berapa sampai di perairan Pelintung" dan kemudian dijawab Terdakwa "nanti akan diinfokan kalau sudah dekat", dan selanjutnya Bang Ipul (DPO) meminta saksi Andre Saputra Napitupulu untuk mengantarkan sejumlah uang kepada terdakwa Rifky Fahrozi Rido Wala sebagai pembayaran

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka minyak FAME yang telah direncanakan akan diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Candra Budiman, Rinza Cahyadi, Rison Siregar, Adeng Sumadi, dan Riko Senjaya sebelum kapal berangkat, dan setelah terdakwa terima, jumlah uang tersebut adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB, bertempat di perairan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, Terdakwa menghubungi Bang Ipul (DPO) memberitahukan bahwasanya kapal sudah sampai di perairan pelintung, dan Terdakwa telah memanjangkan tali towing antara kapal TB Hadi II dan tongkang BG Marini II dengan jarak sekitar 200 M (dua ratus meter) dan terdakwa Terdakwa menyampaikan bahwa kapal Bang Ipul (DPO) sudah dapat merapat di bagian buritan tongkang BG Marini II, lalu terdakwa menghubungi saksi Candra Budiman bahwasanya kapal Bang Ipul (DPO) akan merapat di buritan BG Marini II, dan terdakwa meminta saksi Candra Budiman untuk mematikan CCTV yang berada di tongkang BG Marini II, kemudian Candra Budiman membagi-bagi tugas dengan anggotanya yaitu Adeng Sumadi menjaga di bawah pada bagian Pump Room/ruangan mesin pompa untuk mengeluarkan muatan tongkang, selanjutnya Riko Senjaya dan Rison Siregar berada di atas menjaga meteran dan Candra Budiman duduk memperhatikan situasi dan kondisi sekitar bersama Rinza Cahyadi agar yang mereka lakukan berjalan dengan aman, selanjutnya merapat kapal kayu mafia milik Bang Ipul (DPO) dan ditambatkan/diikat pada buritan tongkang BG Marini II dan kemudian naiklah anak buah kapal (ABK) kapal mafia milik Bang Ipul (DPO) ke atas tongkang BG Marini II dengan membawa selang untuk memindahkan muatan berupa minyak FAME, selanjutnya Adeng Sumadi dan Riko Senjaya mengarahkan ABK kapal mafia tersebut yang membawa selang menuju ke bawah ke Pump Room/ruangan mesin pompa untuk mengeluarkan muatan dan untuk sedot/memindahkan muatan FAME dari Pump Room ke Kapal Kayu milik Bang Ipul (DPO), dengan jumlah sebanyak lebih kurang 20 Ton, setelah muatan selesai disedot/dipindahkan sekira pukul 23.15 WIB, ABK kapal mafia tersebut menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 dan 1 slop rokok merek sampoerna dan rinso kepada Candra Budiman, kemudian kapal mafia tersebut melepaskan tambatan tali dan pergi dari buritan meninggalkan BG Marini II dan kemudian Terdakwa meminta Candra Budiman untuk menyalakan kembali CCTV;

Menimbang, bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, Candra Budiman bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang tunai hasil penjualan muatan minyak FAME dari ABK kapal mafia milik Bang Ipul senilai

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang keseluruhan yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Candra Budiman membagi-bagikan ke anggota saksi Candra Budiman di tongkang BG Marini II, dengan bagian Terdakwa terima Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Candra Budiman menerima Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rinza Cahyadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rison Siregar menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Adeng Sumadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Riko Senjaya juga menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Bang Ipul (DPO) disepakati harga minyak FAME tersebut Rp6.500.000,00/Ton dan muatan yang telah terjual menurut Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 20 ton, maka jumlah uang seharusnya yang diterima adalah Rp130.000.000,00, dan saat itu disepakati bahwa uang yang Terdakwa terima adalah uang muka dahulu yang dititipkan melalui Andre Saputra Napitupulu dan apabila kapal yang dinaiki Terdakwa dan kru kembali lagi untuk muat berikutnya di Dumai barulah dibayar sisanya oleh Bang Ipul (DPO) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pula bukti surat berupa dokumen Statement of Fact Kapal TB Hadi II dan BG Marini II sandar di Jetty 5 IT PT. Pertamina Energy Terminal di Tanjung Uban Kabupaten Kepulauan Riau terdapat kekurangan minyak Fame sebanyak 47,089 Kl 15, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Lintas Maritim Indonesia adalah Rp683.967.722, (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dimuka telah terbukti adanya niat Terdakwa bersama Temannya yang lain termasuk Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yakni Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap, Rinza Cahyadi Bin Mirza, Adeng Sumadi Bin Saparmi, Riko Senjaya Bin Julianto dan Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar untuk memiliki muatan berisi FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*)/bahan bakar nabati dimaksud dan memperlakukannya seolah-olah sebagai milik Terdakwa dimana niat tersebut telah diwujudkan dengan dan Terdakwa telah pula mendapatkan sebagian keuntungan daripadanya, yang perbuatan dimaksud tanpa seijin pemiliknya, sehingga dengan berkurangnya minyak Fame sebanyak 47,089 Kl 15 nilai kerugian yang dialami oleh PT. Lintas Maritim Indonesia adalah Rp683.967.722, (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya minyak Fame dimaksud berada dalam penguasaan Terdakwa karena Cabang PT. Tirta Permai Bahari Dumai selaku perwakilan/diberikan kuasa oleh PT. Lintas Maritim Indonesia yang merupakan perusahaan bergerak sebagai jasa ekspedisi laut, nama kapal Tug Boat TB. HADI II dan Tongkang BG MARINI II mengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester), dimana kru yang terlibat pada kapal Tug Boat TB. HADI II berjumlah 10 orang termasuk Terdakwa selaku Mualim I yang bertanggungjawab atas muatan di tongkang BG Marini II,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara unsur lain mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dimuka dalam menyatakan terpenuhinya unsur Ad.3 menurut Hakim berdasarkan pula fakta hukum dipersidangan baik Terdakwa dan seluruh kru adalah merupakan karyawan yang bekerja dan digaji/mendapat upah dari PT. Lintas Maritim Indonesia (PT. LMI), dimana Terdakwa menjalankan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1308/07-LMI/CRW/2025 tanggal 29 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur *a quo* orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta esensial dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka berkaitan dengan peran masing-masing antara Terdakwa bersama Temannya yang lain termasuk Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yakni Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap, Rinza Cahyadi Bin Mirza, Adeng Sumadi Bin Saparmi, Riko Senjaya Bin Julianto dan Rison Siregar Anak Dari Rotianus Siregar, dimana perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai negosiator yang membuat kesepakatan dengan pihak kapal mafia yaitu Saudara Ipul (Bang Ipul) untuk membeli muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*), sementara 5 (lima) orang kru kapal Tongkang BG Marini II berperan sebagai eksekutor pelaksanaan penggelapan muatan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) di kapal Tongkang BG Marini II yang membantu anggota kapal mafia melakukan penyalinan minyak dari kapal Tongkang BG Marini II ke kapal mafia;

Menimbang, bahwa uang keseluruhan yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Candra Budiman membagi-bagikan ke anggota saksi Candra Budiman di tongkang BG Marini II, dengan bagian Terdakwa terima Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Candra Budiman menerima Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rinza Cahyadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rison Siregar menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Adeng Sumadi menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Riko Senjaya juga menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan antara Terdakwa dengan Bang Ipul (DPO) disepakati harga minyak FAME tersebut Rp6.500.000,00/Ton dan muatan yang telah terjual menurut Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 20 ton, maka jumlah uang seharusnya yang diterima adalah Rp130.000.000,00, dan saat itu disepakati bahwa uang yang Terdakwa terima adalah uang muka dahulu yang dititipkan melalui Andre Saputra Napitupulu dan apabila kapal yang dinaiki Terdakwa dan kru kembali lagi untuk muat berikutnya di Dumai barulah dibayar sisanya oleh Bang Ipul (DPO) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pula bukti surat berupa dokumen Statement of Fact Kapal TB Hadi II dan BG Marini II sandar di Jetty 5 IT PT. Pertamina Energy Terminal di Tanjung Uban Kabupaten Kepulauan Riau terdapat kekurangan minyak Fame sebanyak 47,089 KI 15, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Lintas Maritim Indonesia adalah Rp683.967.722, (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwasanya Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai pelaku (*Plegen*) yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan telah jelas pula bahwasanya Terdakwa bukanlah pula dikategorikan sebagai Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai *manus domina*, karena orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana atau sebagai *manus ministra* bukanlah merupakan orang-orang yang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, karena disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula dalam hal ini Terdakwa benar termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, yang terhadap hal tersebut menurut Hakim harus terdapat unsur kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, yang dari norma tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan adanya kerjasama yang memang dikehendaki (*meeting of mine*) yang sebagaimana Hakim uraikan dan pertimbangkan secara cermat dalam dalam menyatakan terbuktinya unsur Ad.2 sampai dengan Ad.4 yaitu berupa kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya dengan tugas dan peranan masing untuk mewujudkan tindak pidana itu yang hal mana dilakukan dengan penuh kesadaran dengan tujuan yang sama yakni memperoleh keuntungan daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, unsur kelima "*turut serta*" dalam arti kata bersama-sama melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 488 *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana *"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa dipersidangan yang memohon keringanan hukuman berikut dengan alasannya, maka akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan menentukan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penjatuhan pidana dan menilai unsur kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana *a quo*, karena dalam memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan tersebut, Hakim senantiasa mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki dan merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa, yang variabel pertimbangan mana adalah sebagai berikut:

- Bentuk kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dinyatakan terbukti dimuka telah merugikan korban yang merupakan pula tempat Terdakwa bekerja, motif dan tujuan melakukan perbuatan dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan daripadanya, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan dimaksud sikap batin Terdakwa dapat terlihat dari cara melakukan perbuatan adalah benar-benar dilakukan dengan sengaja dan dengan perencanaan yang matang;



- Terdakwa merupakan orang-orang yang memiliki pekerjaan ditempat tersebut yang dari riwayat kehidupan, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa dimaksud, Terdakwa dianggap sebagai orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pula menurut Hakim hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga)Terdakwa dan masa depan Terdakwa tanpa menyingkirkan pengaruh tindak pidana dimaksud terhadap korban serta terhadap masyarakat banyak yang perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dapat menghambat distribusi minyak ke Pertamina dan dapat pula memperluas distribusi dan penjualan minyak secara ilegal dan penilaian dalam perkara *a quo* tidak ada maafan dari korban terhadap Terdakwa dan memperhatikan pula Terdakwa mengakui bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah pidana penyertaan, maka setelah memperhatikan Peran dari masing-masing Terdakwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dimuka mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan Tunggal, maka mengenai penjatuhan pidana akan dinilai dari **gradasi** perbuatan Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* dimana tanggungjawab Terdakwa sebagai mualim atas barang yang ada dalam penguasaannya, sehingga dari pertimbangan hal dimaksud menurut Hakim adalah layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pedoman pembedaan dimaksud, oleh karena penerapan sanksi pidana dalam perkara *a quo* bersifat alternative, maka menurut Hakim terhadap Terdakwa adalah layak dan adil dijatuhi pidana penjara dan bukan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 30 warna putih mutiara IMEI1: 356928460169321, IMEI2: 356928460169339 Nomor SIM 082163751073;
- 2) Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit HP merk Samsung S22 warna hitam IMEI1: 354448850296727/01. IMEI2: 357995470296724/01 Nomor SIM 082177488673;
- 4) Uang sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
- 5) Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- 6) Uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- 7) Uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (Satu) lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima FAME, TB Hadi II/BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;
- 9) 1 (satu) lembar Dokumen SHIP'S STATEMENTS OF CARGO (LOADING) BG. Marini II, tanggal 20 Januari 2026;
- 10) 1 (satu) lembar Dokumen Statements of fact/Barge's time sheet. BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;
- 11) 1 (satu) lembar Dokumen. Blanketing N2 BG Marini II, (Loading) tanggal 20 Januari 2026
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1308/07-LMI/CRW/2025 tanggal 29 Juli 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RIFKY FAHROZI RIDHO WALA;
- 13) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0779/04-LMI/CRW/2025 tanggal 30 April 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RINZA CAHYADI;
- 14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1926/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan CANDRA BUDIMAN
- 15) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0341/02-LMI/CRW/2025 tanggal 01 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan ADENG SUMADI;
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1923/11-LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RIKO SENJAYA;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0459/03-LMI/CRW/2025 tanggal 25 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM INDONESIA dengan RISON SIREGAR;
- 18) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RIFKY FAHROZI RIDHO WALA bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 19) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RINZA CAHYADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 20) 2 (dua) lembar Slip Gail an. CANDRA BUDIMAN bulan November 2025 dan Desember 2025;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. ADENG SUMADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 22) 2 (dua) lembar Slip Gaji an. RIKO SENJAYA bulan November 2025 dan Desember 2025;
- 23) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RISON SIREGAR bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 24) 1 (satu) lembar STATEMENT OF FACT (TIME SHEET) PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 25) 1 (satu) lembar SHIP'S TANK(S) CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 26) 1 (satu) lembar NOTICE OF DISCREPANCY LOADING PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 27) 1 (satu) lembar BERITA ACARA NITROGEN BLANKETING & KEKEDAPAN PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 28) 1 (satu) lembar SHORE TANK CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 29) 1 (satu) lembar FOSFA HEATING tanggal 18 Januari 2026;
- 30) 1 (satu) lembar FOSFA COMBINED MASTER CERTIFICATE tanggal 18 Januari 2026;
- 31) 1 (satu) lembar MASTER STATEMENT tanggal 18 Januari 2026; 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF DOCUMENT PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 32) 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF SEALED SAMPLES PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 33) 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYEGELAN ALAT UKUR PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 34) 1 (satu) lembar SEALING CERTIFICATE PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 35) 1 (satu) lembar dokumen surat tugas PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 02 Februari 2026;
- 36) 1 (satu) lembar dokumen statement of fact PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 04 Februari 2026;
- 37) 2 (dua) lembar dokumen seal investigation report. Tanggal 02 Februari 2026;
- 38) 1 (satu) lembar dokumen disconnection real report tanggal 02 Februari 2026;
- 39) 1 (satu) lembar dokumen ship calculation tanggal 02 Februari 2026;
- 40) 1 (satu) lembar dokumen Notice of protest tanggal 02 Februari 2026;
- 41) 3 (tiga) lembar dokumen sampling record tanggal 02 Februari 2026;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



- 42) 1 (satu) lembar dokumen ROB Bunker condition tanggal 04 Februari 2026;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen Tank Inspection after discharge report tanggal 04 Februari;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen Berita acara Delay Discharge report tanggal 03 Februari 2026;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen Report of sealing on vessel tanggal 04 Februari 2026;
- 46) 1 (satu) lembar dokumen Certificate of Quantity Discharging tanggal 04 Februari 2026;
- 47) 1 (satu) lembar dokumen Final outturn tanggal 04 Februari 2026;
- 48) 1 (satu) lembar dokumen Berita acara pembongkaran Cargo. tanggal 04 Februari 2026;
- 49) 1 (satu) lembar dokumen Statement of fact BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 50) 1 (satu) lembar dokumen certificate of tank eminess BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 51) 1 (satu) lembar dokumen receipt of sealed samples BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 52) 1 (satu) lembar dokumen Notice of discrepancy discharging/transit BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 53) 1 (satu) lembar dokumen Notice Of Reserve BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 54) 1 (satu) lembar dokumen report of sealing (opening/breaking) BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 55) 1 (satu) lembar dokumen Ship's tanks calculation BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 56) 1 (satu) lembar dokumen sealing certificate BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 57) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Perbedaan Hasil Perhitungan yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 2 (dua) lembar dokumen shore tank calculation BG Marini II berdasarkan hitungan Jasindo yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 59) 2 (dua) lembar dokumen Shore tank calculation BG Marini II yang mengikuti Certificate of quantity discharge Pertamina yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 60) 2 (dua) lembar dokumen Certificate of quantity discharge yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban tanggal 04 Februari 2026;
- 61) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perjanjian sewa menyewa kapal (Time Charter kapal) antara PT Lintas Maritim Indonesia (LMI) dengan PT Marine Maritim Indonesia Nomor 097/LMI-MMI/TC/VII/2025. Nomor 014/MMI-LMI/VIII/2025. Tanggal 24 Juli 2025;
- 62) 1 (satu) unit Kapal Tug Boat Hadi II tanda pendaftaran 2013 PPM No. 2988/L;
- 63) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor: AL.520/53/4/DK/2019, tanggal 06 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969) Nomor: 4694/PPm, tanggal 07 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;
- 65) 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1996) Nomor: 041348, tanggal 16 November 2023 yang terbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 66) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg: 18162, No. IMO: 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 67) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg: 18162, No. IMO: 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 68) 1 (satu) unit Tongkang BG Marini II tanda pendaftaran 2013 PPM No. 2989/L;
- 69) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor: AL.520/52/20/DK/2019, tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;
- 70) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969) Nomor: 4964/PPm, tanggal 07 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1986) Nammar :041358, tanggal 12 Februari 2024 yang terbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 72) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg : 17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 73) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg: 17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 74) $\pm$ 3 (tiga) liter sample minyak Fatty Acid Methyl Ester (FAME);
- 75) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Surat Tugas PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 76) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Statement of fact BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 77) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Ship Calculation BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Duma tanggal 19 Januari 2026;
- 78) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Certificate of Quantity Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 79) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Pemuatan Cargo BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 80) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Notice of Protest BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 81) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Tidak Sesuai Pemuatan Terakhir BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai;
- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Tank Inspection Before Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 83) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of sealing on shore tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 84) 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Report of sealing on vessel BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;
- 85) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Sampling Record Shore Tank (stock quantity) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 3 (tiga) lembar copy Legalisir Dokumen Sampling Record Quantity Ship Tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab.

Dumai tanggal 18 Januari 2026;

87) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Check list Surveyor (Loading & Discharge) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

88) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of Filling Nitrogen Blanketing BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 20 Januari 2026.

Yang masing-masing masih diperlukan untuk pembuktian perkara lainnya atas nama Para Terdakwa Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap dan kawan-kawan, maka adalah patut apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Para Terdakwa Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban selaku korporasi secara finansial dan dapat merusak reputasi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 488 *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rifky Fahrozi Ridho Wala Bin Afrizal Somad Wala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 30 warna putih mutiara IMEI1:

356928460169321, IMEI2: 356928460169339 Nomor SIM

082163751073;

2) Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

3) 1 (satu) unit HP merk Samsung S22 warna hitam IMEI1:

354448850296727/01. IMEI2: 357995470296724/01 Nomor SIM

082177488673;

4) Uang sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);

5) Uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

6) Uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

7) Uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

8) 1 (Satu) lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima FAME, TB

Hadi II/BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;

9) 1 (satu) lembar Dokumen SHIP'S STATEMENTS OF CARGO

(LOADING) BG. Marini II, tanggal 20 Januari 2026;

10) 1 (satu) lembar Dokumen Statements of fact/Barge's time sheet.

BG Marini II, tanggal 20 Januari 2026;

11) 1 (satu) lembar Dokumen. Blanketing N2 BG Marini II, (Loading)

tanggal 20 Januari 2026

12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1308/07-

LMI/CRW/2025 tanggal 29 Juli 2025 antara PT. LINTAS MARITIM

INDONESIA dengan RIFKY FAHROZI RIDHO WALA;

13) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0779/04-

LMI/CRW/2025 tanggal 30 April 2025 antara PT. LINTAS MARITIM

INDONESIA dengan RINZA CAHYADI;

14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1926/11-

LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS

MARITIM INDONESIA dengan CANDRA BUDIMAN

15) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0341/02-

LMI/CRW/2025 tanggal 01 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM

INDONESIA dengan ADENG SUMADI;

16) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 1923/11-

LMI/CRW/2025 tanggal 08 November 2025 antara PT. LINTAS

MARITIM INDONESIA dengan RIKO SENJAYA;

17) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Nomor: 0459/03-

LMI/CRW/2025 tanggal 25 Maret 2025 antara PT. LINTAS MARITIM

INDONESIA dengan RISON SIREGAR;

18) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RIFKY FAHROZI RIDHO WALA

bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RINZA CAHYADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 20) 2 (dua) lembar Slip Gaji an. CANDRA BUDIMAN bulan November 2025 dan Desember 2025;
- 21) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. ADENG SUMADI bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 22) 2 (dua) lembar Slip Gaji an. RIKO SENJAYA bulan November 2025 dan Desember 2025;
- 23) 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. RISON SIREGAR bulan oktober 2025, November 2025 dan Desember 2025;
- 24) 1 (satu) lembar STATEMENT OF FACT (TIME SHEET) PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 25) 1 (satu) lembar SHIP'S TANK(S) CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 26) 1 (satu) lembar NOTICE OF DISCREPANCY LOADING PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 27) 1 (satu) lembar BERITA ACARA NITROGEN BLANKETING & KEKEDAPAN PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 28) 1 (satu) lembar SHORE TANK CALCULATION PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 18 Januari 2026;
- 29) 1 (satu) lembar FOSFA HEATING tanggal 18 Januari 2026;
- 30) 1 (satu) lembar FOSFA COMBINED MASTER CERTIFICATE tanggal 18 Januari 2026;
- 31) 1 (satu) lembar MASTER STATEMENT tanggal 18 Januari 2026; 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF DOCUMENT PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 32) 1 (satu) lembar MASTER RECEIPT OF SEALED SAMPLES PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 33) 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYEGELAN ALAT UKUR PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 19 Januari 2026;
- 34) 1 (satu) lembar SEALING CERTIFICATE PT. JASINDO TESTING SERVICES tanggal 20 Januari 2026;
- 35) 1 (satu) lembar dokumen surat tugas PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 02 Februari 2026;
- 36) 1 (satu) lembar dokumen statement of fact PT Lawana Sukses Nusantara cab batam tanggal 04 Februari 2026;
- 37) 2 (dua) lembar dokumen seal investigation report. Tanggal 02 Februari 2026;
- 38) 1 (satu) lembar dokumen disconnection real report tanggal 02 Februari 2026;
- 39) 1 (satu) lembar dokumen ship calculation tanggal 02 Februari 2026;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar dokumen Notice of protest tanggal 02 Februari 2026;
- 41) 3 (tiga) lembar dokumen sampling record tanggal 02 Februari 2026;
- 42) 1 (satu) lembar dokumen ROB Bunker condition tanggal 04 Februari 2026;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen Tank Inspection after discharge report tanggal 04 Februari;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen Berita acara Delay Discharge report tanggal 03 Februari 2026;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen Report of sealing on vessel tanggal 04 Februari 2026;
- 46) 1 (satu) lembar dokumen Certificate of Quantity Discharging tanggal 04 Februari 2026;
- 47) 1 (satu) lembar dokumen Final outturn tanggal 04 Februari 2026;
- 48) 1 (satu) lembar dokumen Berita acara pembongkaran Cargo. tanggal 04 Februari 2026;
- 49) 1 (satu) lembar dokumen Statement of fact BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 50) 1 (satu) lembar dokumen certificate of tank eminess BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 51) 1 (satu) lembar dokumen receipt of sealed samples BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 52) 1 (satu) lembar dokumen Notice of discrepancy discharging/transit BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 53) 1 (satu) lembar dokumen Notice Of Reserve BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 54) 1 (satu) lembar dokumen report of sealing (opening/breaking) BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 55) 1 (satu) lembar dokumen Ship's tanks calculation BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 02 Februari 2026;
- 56) 1 (satu) lembar dokumen sealing certificate BG Marini II yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Perbedaan Hasil Perhitungan yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 58) 2 (dua) lembar dokumen shore tank calculation BG Marini II berdasarkan hitungan Jasindo yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 59) 2 (dua) lembar dokumen Shore tank calculation BG Marini II yang mengikuti Certificate of quantity discharge Pertamina yang dikeluarkan PT Jasindo Testing Services Batam tanggal 04 Februari 2026;
- 60) 2 (dua) lembar dokumen Certificate of quantity discharge yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Uban tanggal 04 Februari 2026;
- 61) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perjanjian sewa menyewa kapal (Time Charter kapal) antara PT Lintas Maritim Indonesia (LMI) dengan PT Marine Maritim Indonesia Nomor 097/LMI-MMI/TC/VII/2025. Nomor 014/MMI-LMI/VIII/2025. Tanggal 24 Juli 2025;
- 62) 1 (satu) unit Kapal Tug Boat Hadi II tanda pendaftaran 2013 PPM No. 2988/L;
- 63) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor: AL.520/53/4/DK/2019, tanggal 06 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969) Nomor: 4694/PPm, tanggal 07 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;
- 65) 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional (1996) Nomor: 041348, tanggal 16 November 2023 yang terbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 66) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg: 18162, No. IMO: 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 67) 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg: 18162, No. IMO: 9698721, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- 68) 1 (satu) unit Tongkang BG Marini II tanda pendaftaran 2013 PPM No. 2989/L;
- 69) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Laut Nomor: AL.520/52/20/DK/2019, tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal, Kemenhub RI;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ukur International (1969)
Nomar: 4964/PPm, tanggal 07 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kabid
Kesyahbandaran Batam, Kemenhub RI;
- 71) 2 (dua) lembar Dokumen Sertifikat Garis Muat Internasional
(1986) Nammarr :041358, tanggal 12 Februari 2024 yang terbitkan ole
Biro Klasifikasi Indonesia;
- 72) 1 (satu) lembar Dokumen Sertilkat Klasifikasi Lambung Nomor
Reg : 17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro
Klasifikasi Indonesia;
- 73) 1 (satu) lembar Dokumen Sertilkat Klasifikasi Mesin Nomor Reg:
17814, tanggal 23 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi
Indonesia;
- 74) ± 3 (tiga) liter sample minyak Fatty Acid Methyl Ester (FAME);
- 75) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Surat Tugas PT Lawana
Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;
- 76) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Statement of fact BG
Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19
Januari 2026;
- 77) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Ship Calculation BG
Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Duma tanggal 19
Januari 2026;
- 78) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Certificate of Quantity
Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai
tanggal 18 Januari 2026;
- 79) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Pemuatan
Cargo BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai
tanggal 19 Januari 2026;
- 80) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Notice of Protest BG
Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19
Januari 2026;
- 81) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Berita Acara Tidak
Sesuai Pemuatan Terakhir BG Marini II dari PT Lawana Sukses
Nusantara Cab. Dumai;
- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Tank Inspection Before
Loading BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai
tanggal 18 Januari 2026;
- 83) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of sealing on
shore tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai
tanggal 18 Januari 2026;
- 84) 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Report of sealing on
vessel BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai
tanggal 19 Januari 2026;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2026/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Sampling Record Shore Tank (stock quantity) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

86) 3 (tiga) lembar copy Legalisir Dokumen Sampling Record Quantity Ship Tank BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 18 Januari 2026;

87) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Check list Surveyor (Loading & Discharge) BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 19 Januari 2026;

88) 1 (satu) lembar copy legalisir Dokumen Report Of Filling Nitrogen Blanketing BG Marini II dari PT Lawana Sukses Nusantara Cab. Dumai tanggal 20 Januari 2026.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Para Terdakwa Candra Budiman Bin Muhammad Gouz Harahap dan kawan-kawan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 April 2026 Dicki Irvandi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.